

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील की अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 5107 वर्ष 2022

विनोद कुमार एवं अन्य

... अपीलार्थी (गण)

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट मऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

यह अपील असफल मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से है और 28 फरवरी, 2020 को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा रिट सी सं. 7310 वर्ष 2020 में पारित निर्णय के विरुद्ध है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट आवेदन को यह विचार रखते हुए खारिज कर दिया कि जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम 1956') की धारा 3 छ (5) के तहत विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(संक्षेप में 'एसएलएओ') द्वारा पारित आदेश की वैधता और वैधानिकता की जाँच करने में सक्षम है।

तथ्यात्मक आधार

2. केंद्र सरकार ने अधिनियम 1956 की धारा 3 क (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के चार लेन चौड़ीकरण के उद्देश्य से जिला मऊ में स्थित कुछ भूखंड का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करते हुए एक अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना में गाटा संख्या 158, 160 और 161 गाँव अहिरानी बुजर्ग, जिला मऊ (यूपी) की भूमि शामिल थी।

3. उपरोक्त संदर्भ में, अधिनियम 1956 की धारा 3 घ के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि वनों वाली भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, भूमि केंद्र सरकार के पास निहित हो जाती है।

4. सक्षम प्राधिकारी अर्थात विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिनियम 1956 की धारा 3 छ के तहत पारित 28.11.2016 दिनांकित पंचाट के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों (हमारे समक्ष पक्षकारों) को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित पंचाट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

हस्तांतरणीय भूमि के लिए निर्धारित स्टाम्प दर के रूप में रु. 4, 50,00, 000.00 मानते हुए, गाँव अहिरानी बुजर्ग में स्थित 3.269 हेक्टेयर भूमि जो अधिग्रहीत की जा रही है, का मुआवजा रु. 14, 71,05, 000.00 आता है, जिसकी दोगुनी राशि रु.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

29, 42,10, 000.00 होती है और संरचना और पेड़ की क्षतिपूर्ति रु. 8, 01, 582.00 होता है, जिसकी कुल दोगुनी राशि रु. 15, 29,06, 582.00 आती है। इस राशि पर 100% क्षतिपूर्ति राशि रु. 30, 00,11, 582.00 निकलती है। 6 मार्च, 2015 को धारा 3क के अंतिम प्रकाशन से रु.3, 16,66, 953.00 का अतिरिक्त मुआवजा 12% की दर से देय है। इस प्रकार, कुल मुआवजे की राशि रु. 63, 16,90, 117.00 (63 करोड़ 16 लाख नब्बे हजार एक सौ सत्रह रुपये मात्र) निकलती है, जिसके संबंध में मैंने पंचाट की घोषणा की है। मुआवजे की कुल राशि के 10% की दर से अधिग्रहण खर्च रु. 6,31,69,012.00 की वसूली करके और कम भूमि राजस्व के पंजीकृत मूल्य का 100 गुना जो अधिग्रहण प्राधिकरण से रु. 7476.00 आता है, इसे निर्धारित खाता शीर्ष में जमा कराया जाए। तदनुसार, प्रविष्टि करने की कार्यवाही के लिए संबंधित तहसील को सूचना भेजी जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गोरखपुर को पंचाट आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए, विचाराधीन पंचाट के तहत आने वाली पूरी राशि उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा जाए।"

5. दिनांक 11.12.2019 को मामले के प्रतिवादीगण ने उनके और इस मामले के अपीलार्थीगण के बीच मुआवजे के विभाजन के संबंध में विवाद उठाया। तीनों भूखंडों के संबंध में, प्रतिवादीगण ने गाटा सं. 158 में मुआवजे का आधा हिस्सा और गाटा सं. क्रमशः 160 और 161 में , मुआवजे का 1/3 हिस्सा मांगा,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जबकि मामले के अपीलार्थीगण ने गाटा सं. 158 में मुआवजे का 5/8 वां हिस्सा और गाटा सं. क्रमशः 160 और 161 में 13/16 वां हिस्सा मांगा।

6. विधायी योजना अर्थात् अधिनियम 1956 की धारा 3 ज (3) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे में भूमि मालिकों के हिस्सों का निर्धारण करना अपेक्षित होता है। इन परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी ने राजस्व अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी। राजस्व अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 11.04.2019 के माध्यम से मामले के अपीलार्थी और प्रतिवादीगण के हिस्से की सूचना दी। यह रिपोर्ट अपीलार्थीगण के पक्ष में थी। रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः.

"4. यह कि खसरा सं. 1353 की प्रति के आधार पर गाटा सं. 213 का उल्लेख किया गया है जिसमें वर्तमान सं. 232/51 मिन. और तथा गाटा संख्या 213 बी की वर्तमान संख्या 232 मि./183 है तथा 213 की वर्तमान संख्या 232 मि./519 है। इसी प्रकार गाटा संख्या 233 की वर्तमान संख्या 214/ 644 एकड़ है तथा भूमि का प्रकार "बाग दीगर" अंकित है। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 208 की वर्तमान संख्या 227/1.440 एकड़ है जिसमें "बाग दीगर" का उल्लेख है, जो सही है।

5. यह कि महादव शाही पुत्र सीताराम शाही और भोलानाथ पुत्र गंगा और सरयू पुत्र बृजमोहन जाति कंडू के नाम खाता नं. 46 अहिरानी बुजर्ग, फसली वर्ष 1348 खतौनी की प्रति में अंकित है। जिसमें गाटा सं. 232 एकड़ जमीन दर्ज है और महादव शाही पुत्र सीताराम शाही और भोलानाथ पुत्र गंगा और सरयू पुत्र बृजमोहन जाति कंडू के नाम फसली वर्ष 1348 के लिए गाटा सं. 128 में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दर्ज है। इसमें गाटा सं. 232/0.284 एकड़ का उल्लेख है और महादेव पुत्र सीताराम शाही और भोलानाथ पुत्र बृज मोहन, जाति कंदू के नाम खाता सं. 92.गाटा सं. 232/0.539 और गाटा सं. 233/0.644 दो गाटा का उल्लेख है जो 1.163 एकड़ के हैं, जो सही है। फसली वर्ष 1348 के आधार पर, जिसका उल्लेख जमन 12 के रूप में किया गया है। इसके आधार पर, गाटा सं. 227/1.440 में 1/2 बराबर हिस्सा, गाटा सं. 232 मि./ 0.551, 232/ 0.183, 232/ 0.539 और 233/1.624 में सलूम के बराबर हिस्से निर्धारित किए गए हैं जो सड़क हाशिया दोहरीघाट से गाज़ीपुर के दोनों ओर स्थित है, जिसमें आवेदक को गाटा सं. 232 और 233 में एक तिहाई हिस्सा मिला है और आवेदकों को गाटा सं. 227/1.440 एकड़ में 1/2 हिस्सा मिला है और वर्तमान गाटा सं. 158, जिसके संबंध में अपर सिविल न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा 31.05.1976 को पारित आदेश के अनुसार, आवेदकों सुरेश और अन्य को गाटा सं. 232, 233 अर्थात् वर्तमान में गाटा सं. 158 में जिसकी माप 0.583 और गाटा सं. 160 और 161 में 1/16 वां हिस्सा।

7. मामले के प्रतिवादीगण ने उपरोक्त रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज दाखिल करने का अवसर दिया गया। पक्षकारों को सुनवाई का अवसर भी दिया गया और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी अर्थात् एसएलएओ, मऊमाउ ने दिनांक 11.12.2019 दिनांकित आदेश द्वारा विचाराधीन भूमि में विभिन्न पक्षों के पक्षों का निर्धारण किया। यह आदेश अधिनियम 1956 की धारा 3

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ज (3) के तहत पारित किया गया था। एसएलएओ ने सिविल न्यायालय के 31.05.1976 दिनांकित निर्णय का अवलंब लिया। अपीलार्थीगण का पक्ष यह है कि एसएलएओ ने पक्षों के बीच हिस्सों का सही निर्धारण किया है। सक्षम प्राधिकारी/एसएलएओ द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"उपरोक्त पक्षों को सुना गया है और फाइल में उपलब्ध सबूतों का विधिवत परिशीलन किया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत की गई फसली वर्ष 1348 की खतौनी की जांच की गई। फसली वर्ष 1423-1428, सी. एच. प्रपत्र 41 और 45 और प्रपत्र 11, पिछली खतौनी और अपर सिविल न्यायाधीश, आजमगढ़ के माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.05.1976 का परिशीलन किया गया। माननीय अपर सिविल न्यायाधीश की अदालत ने अपने पारित आदेश में ही परिवार की वंशावली का उल्लेख किया है, जिसका उल्लेख तहसीलदार घोसी ने सभी दस्तावेजों का परिशीलन करते हुए किया है। इसमें उल्लिखित यह वंशावली और हिस्सा रिपोर्ट में रखे गए तर्क की पुष्टि करता है। माननीय सिविल न्यायालय ने मुद्दा सं.1 तैयार करते समय मुकदमे में हिस्सेदारी के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बात की है "क्या वादी सह-मालिक है और सूची क के पेड़ों पर 1/4 कब्जा है और सूची ख पर 1/8 और सूची ग के पेड़ों पर 1/12 कब्जा है, जैसा कि वाद में आरोप लगाया गया है?" उपर्युक्त मुद्दे के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर निर्णय लेते समय, अपर सिविल न्यायाधीश, आजमगढ़ की माननीय अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"उपरोक्त वंशावली और दस्तावेजों को देखते हुए, भोला और सुकदेव के पिता गंगा का हिस्सा भूखंड सं. 208 (नई संख्या 158) के बाग में 1/4 हिस्सा था।" इसके अलावा, "ऊपर जो चर्चा की गई है, उसे देखते हुए, मैं इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुँचा कि भोला का भूखंड संख्या 208 (पुराना 227) में 1 हिस्सा; भूखंड सं. 213 और 214 (232 और 233 पुराना) में 1/32 हिस्सा और प्लॉट नं. 233 दोहारीघाट-गाजीपुर रोड के पेड़ में 1/16 वां हिस्सा था। उपरोक्त न्यायिक आदेश में, भूमि और हिस्सों के साथ पेड़ों के विभाजन का उल्लेख मिलता है, लेकिन संतुलन प्रत्यर्थी विनोद के पक्ष में पड़ रहा है। मेरे विचार में, सभी लोग जो संयुक्त खातेदार/सह-खातेदारी में मौजूद हैं, उनका हिस्सा वंशावली के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसलिए, जब वंशावली का निर्णय एक सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया गया है, जिसके खिलाफ प्रतिवादियों ने कभी अपील नहीं की है, तो न्यायिक विनिश्चय भी उसी में किया जाता है। तदनुसार, श्री सुरेश गुप्ता का दावा उचित नहीं है। इससे पहले भी, वर्तमान वाद में तहसील घोसी से हिस्से के निर्धारण पर आपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए, तहसीलदार घोसी द्वारा हिस्से का निर्धारण करते समय प्रस्तुत किया गया था। अदालत के समक्ष उपस्थित होकर भी दोनों पक्षों ने इस तथ्य के संबंध में सहमति व्यक्त की है कि सूरज, गंगा, बलदेव सालिक और राधाकृष्णन श्री बृजमोहन की संतानें थीं, जिसमें बलदेव की बिना संतान के मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार, उन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सभी का बृजमोहन की संपत्ति में 1/4 वां हिस्सा होगा। गंगा के दो बच्चे थे, भोलानाथ और सुक्तदेव। आवेदक सुरेश पराग के पुत्र श्री द्वारका के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने नीलामी में भोलानाथ से संपत्ति खरीदी थी। तदनुसार, भोलानाथ केवल उसी की नीलामी कर सकते हैं जिसका वे कानूनी रूप से मालिक हैं। इस तथ्य का भी उल्लेख करना उचित होगा कि अहिरानी बुजर्ग गाँव में चकबंदी की कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है, जिसके बाद ही वर्तमान रिकॉर्ड सीएच फॉर्म 11, 23, 41 और 45 तैयार किए गए हैं और उनके आधार पर खतौनी का गठन किया गया है। आवेदक सुरेश गुप्ता या उनके परिवार के किसी सदस्य ने न तो अदालत के समक्ष इस संबंध में कोई आपत्ति जताई है और न ही अदालत में कोई कार्यवाही शुरू करने का कोई सबूत पेश किया है, इसलिए, उन्हें जोतों के समेकन अधिनियम की धारा 49 द्वारा वर्जित किया गया है।

आदेश

इस प्रकार, फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसरण में, वर्तमान खतौनी, तत्कालीन तहसीलदार, घोसी की रिपोर्ट और अपर सिविल न्यायाधीश के माननीय न्यायालय के आदेश, फाइल पर प्रस्तुत किए गए हिस्से संतोषजनक और सही हैं। तदनुसार, मुआवजे के भुगतान के लिए फाइल तैयार करके उसे प्रस्तुत किया जाए। आवश्यक कार्य करने के बाद, फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

हस्ताक्षर/अपठनीय

(अतुल वत्स)

सक्षम प्राधिकारी/एसएलएओ

मऊ

11.12.2019 "

8. एसएलएओ द्वारा पारित उपरोक्त संदर्भित 11.12.2019 दिनांकित आदेश से असंतुष्ट प्रतिवादीगण ने, अधिनियम 1956 की धारा 3 ज (5) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के समक्ष याचिका दायर करके इसे चुनौती दी। अपीलार्थीगण का पक्ष यह है कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ ने बिना किसी अधिकारिता और आगे बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर दिए मुआवजे में प्रतिवादीगण के पक्ष में अधिक हिस्सा प्रदान करते हुए आदेश दिनांकित 16.01.2020 पारित किया। जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित आदेश का क्रियाशील भाग इस प्रकार हैः.

"आदेश

उपरोक्त परीक्षण के आधार पर, सक्षम अधिकारी/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मऊ के 11.12.2019 दिनांकित आदेश को अपास्त किया जाता है। फाइल को इस निर्देश के साथ सक्षम अधिकारी को वापस भेजा जाता है कि उपरोक्त पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की विधिवत जांच करते हुए, नीलामी में आपत्तिकर्ताओं के पूर्वजों द्वारा अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए और खातेदार की अलग-अलग वंशावली के अनुसार, खातेदारों का हिस्सा निर्धारित किया जाए और गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तहसील से प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।”

9. वर्तमान मामले के अपीलार्थीगण, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट सं. 7310 वर्ष 2020 दायर करके चुनौती दी। उक्त रिट आवेदन को उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने अपने 28.02.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री यादवेंद्र प्रताप सिंह और प्रतिवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. रिट याचिका राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (एतश्मिनपश्चात "अधिनियम, 1956" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (छ) (5) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित 16.01.2020 दिनांकित आदेश के खिलाफ है, जिसमें उन्होंने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मऊ द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया है और मामले को पुनर्निर्धारण के लिए भेज दिया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि निर्धारण पहले ही किया जा चुका था लेकिन यह विवादित नहीं कर सके कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की जांच करने और विधि के अनुसार उचित निर्णय लेने में सक्षम थे

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

और वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित आदेश अधिकारिता रहित है। अन्यथा कोई त्रुटि आक्षेपित आदेश में नहीं दिखाई जा सकती।

4. रिट याचिका में मेरिट का अभाव है। रद्द किया जाता है।

10. उपरोक्त संदर्भित परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आए। इस अदालत ने 31.08.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया और जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित 16.01.2020 दिनांकित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। बाद में अनुमति प्रदान कर दी गई और अपील स्वीकार कर ली गई।

अपीलार्थीगण की ओर से दिए गए तर्क

11. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके गंभीर त्रुटि की है। उन्होंने कहा कि दिनांक 11.12.2019 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिनियम 1956 की धारा 3 ज (3) के तहत कहा जा सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई शिकायत थी तो उनके लिए कानूनी रूप से उपलब्ध उपाय सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना था ताकि सक्षम प्राधिकारी मामले को दीवानी न्यायालय को भेज सके। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ऐसी प्रक्रिया अधिनियम 1956 की धारा 3 ज (4) के तहत विहित की गई है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ हैं, के पास मुआवजे के विभाजन पर निर्णय लेने की

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कोई अधिकारिता नहीं है। उन्हें एक मध्यस्थ के रूप में अधिनियम 1956 की धारा 3 छ (5) के तहत केवल मुआवजे की मात्रा तय करने का अधिकार है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के समक्ष चुनौती सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित 11.12.2019 दिनांकित आदेश को दी गई थी जिसे स्वीकार करने से वह इनकार कर सकते थे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 16.01.2020 दिनांकित आदेश को अधिकारिता रहित कहा जा सकता है।

14. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अन्यथा भी जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अधिकारिता रहित कहा जा सकता है क्योंकि अपीलार्थीगण को नोटिस तामील नहीं की गई या सुनवाई का कोई भी अवसर नहीं दिया गया।

15. ऊपरोक्त संदर्भित परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उसकी अपील में मेरिट होने के कारण, इसकी अनुमति दी जानी चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित 16.01.2020 दिनांकित आदेश को रद्द व अपास्त किया जाए और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी जाए।

प्रतिवादी सं. 1-जिला मैजिस्ट्रेट, मऊ एवं प्रत्यर्थी सं.2 सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मऊ की ओर से दिए गए तर्क

16. जिला मजिस्ट्रेट, मऊ (प्रतिवादी सं. 1) और सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मऊ (प्रतिवादी सं. 2) की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. शुक्ला ने बहुत निष्पक्ष रूप से कहा कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट आवेदन को अस्वीकार करके त्रुटि की है। श्री शुक्ला ने तर्क दिया

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ को प्रतिवादी की ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3 ज (3) के तहत पारित 11.12.2019 दिनांकित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उपरोक्त संदर्भित परिस्थितियों में, श्री शुक्ला ने कहा कि अपीलार्थीगण के पक्ष में उचित राहत दी जाए।

प्रत्यर्थी सं. 4, 6 और 16 के तर्क

17. प्रत्यर्थी सं. 4, 6 और 16 की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार शुक्ला ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कानून की किसी भी त्रुटि बात छोड़िए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि विवाद, वास्तव में, बंटवारे का नहीं है, बल्कि विषयगत भूमि में हिस्से के संबंध में है। ऐसी परिस्थितियों में, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रधान सिविल न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा सिविल वाद सं. 63 वर्ष 1970 में पारित 31.05.1976 दिनांकित आदेश का अवलंब लेते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को जांचने की अधिकारिता थी। ऐसी उल्लिखित परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान अपील में मेरिट न होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

18. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके कोई त्रुटि की है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

19. दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों पर ध्यान देने से पहले, हमें अधिनियम 1956 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना चाहिए।

20. धारा 3 क इस प्रकार है:—

"3 क भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति, आदि। (1) जहाँ केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके हिस्से के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन के लिए किसी भी भूमि की आवश्यकता है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा।"

21. धारा 3 ग आपत्तियों की सुनवाई का प्रावधान करती है। धारा 3 घ में अधिग्रहण की घोषणा का प्रावधान है। धारा 3 ङ कब्जा लेने की शक्ति का उपबंध करती है। धारा 3 छ मुआवजे के रूप में देय राशि के निर्धारण के संबंध में है। धारा 3 छ इस प्रकार है:.

"3 छ मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण – (1) जहां इस अधिनियम के तहत कोई भूमि अधिग्रहीत की जाती है, वहां ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित की जाए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(2) जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी भूमि का जिस पर उपयोगकर्ता के किसी अधिकार या सुखाधिकार की प्रकृति का कोई अधिकार है, अधिग्रहीत की जाती है, वहां मालिक और किसी अन्य व्यक्ति को जिसका उस भूमि में सुखाधिकार इस तरह के अधिग्रहण के कारण किसी भी तरह से प्रभावित हुआ है, उस भूमि के लिए उप-धारा (1) के तहत निर्धारित राशि का दस प्रतिशत पर गणना की गई राशि का भुगतान किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन राशि निर्धारित करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगी जिसमें अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किए जाएंगे।

(4) ऐसी सूचना में भूमि का विवरण दिया जाएगा और ऐसी भूमि से हितबद्ध सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता द्वारा या धारा 3 ग की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा ऐसी भूमि में अपने-अपने हित की प्रकृति का अभिकथन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियत समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा ।

(5) यदि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(6) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्यस्थता पर लागू होंगे।

(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ उप-धारा (1) या उप-धारा (5), जैसा भी वाद हो, के तहत राशि का निर्धारण करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा –

(ए) धारा 3 क के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य;

(ख) भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि को अन्य भूमि से अलग करने के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो;

(ग) भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को अधिग्रहण के कारण किसी भी तरह से उसकी अचल संपत्ति या उसकी जमा को हुआ नुकसान, यदि कोई नुकसान हुआ हो;

(घ) यदि भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, हितबद्ध व्यक्ति को अपना निवास या व्यवसाय स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन के कारण होने वाला युक्तियुक्त खर्च, यदि कोई हो।" (प्रभाव वर्धित)

22. धारा 3 ज जमा और राशि के भुगतान के संबंध में है। हमारे लिए धारा 3 ज का उपखंड (4) ही प्रासंगिक है। उपखंड (4) इस प्रकार है:

"3 ज. जमा और राशि का भुगतान–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(4) यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रमुख दीवानी न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह भूमि स्थित है, के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा।

23. अधिनियम 1956 की योजना और ऊपर निर्दिष्ट वैधानिक प्रावधान यह बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम 1956 के तहत किसी भी भूमि का अधिग्रहण हो जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी मुआवजे के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अधिनियम 1956 की धारा 3 छ के तहत एक प्रक्रिया विहित की गई है। धारा 3 छ का उपखंड (5) यह स्पष्ट करता है कि यदि धारा 3 छ की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई राशि किसी भी एक पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो राशि का निर्धारण उस मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा किसी भी पक्ष के आवेदन के आधार पर नियुक्त किया जाए। धारा 3 ज में प्रावधान है कि धारा 3 छ के तहत मुआवजे के लिए निर्धारित राशि केंद्र सरकार द्वारा नियमों के अनुसार जमा की जानी होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी राशि जमा करने के बाद ही भूमि का कब्जा लिया जा सकता है। धारा 3 ज का उपखंड (4) राशि के विभाजन के बारे में है। धारा 3 ज के उपखंड (4) की भाषा साफ और सरल है। इसमें प्रावधान है कि यदि राशि या उसके किसी हिस्से के विभाजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान दीवानी न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य है, जिसकी अधिकारिता के भीतर भूमि स्थित है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

24. ऐसा लगता है कि इस वाद में उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1956 के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा है। इससे त्रुटि हो गई क्योंकि यह विधि के सुस्थापित सिद्धान्त को लागू करने में विफल रहा कि विधिक प्रावधान के निर्वचन में, पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम शाब्दिक निर्माण का है। न्यायालय को सबसे पहले केवल यही देखना है कि प्रावधान में क्या कहा गया है। यदि प्रावधान स्पष्ट है और प्रावधान से विधायी इरादा स्पष्ट है, तो न्यायालय को विधान के निर्माण के अन्य नियमों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण के अन्य नियमों की सहायता तभी ली जाती है जब विधायी इरादा स्पष्ट नहीं होता है।

25. उपरोक्त संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि निर्वचन की प्रत्येक प्रणाली में किसी विधान की के निर्वचन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शाब्दिक व्याख्या का नियम है। निर्वचन के अन्य नियम, उदाहरण के लिए, शरारत नियम/उद्देश्यपूर्ण निर्माण, आदि का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी विधान के सरल शब्द अस्पष्ट हों या कोई बोधगम्य परिणाम न दे या यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए तो विधान के उद्देश्य को ही रद्द कर देंगे। जहाँ किसी विधान के शब्द पूर्ण रूप से स्पष्ट और साफ हैं, वहाँ शाब्दिक नियम के अलावा निर्वचन के अन्य सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। विधान में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। ऐसा माना जाता है कि विधायिका ने कोई त्रुटि नहीं की। उपधारणा यह है कि यह वही कहना चाहता था जो इसने कहा है। यह मानते हुए कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में कोई दोष या चूक है, न्यायालय इस कमी को ठीक या पूरा नहीं कर सकता है।

26. मुआवजे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करने और राशि के विभाजन के बीच अंतर है। विधायिका ने राशि के विभाजन के संबंध में उत्पन्न

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

विवाद को अभिनिर्धारित करने के लिए मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय को शक्तियां प्रदान करना उचित समझा। इसका एक कारण है कि विधायिका ने मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान दीवानी न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करना उचित समझा जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर वह भूमि स्थित है। हम आगे इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

27. मुआवजे के बंटवारे का सवाल कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। मुआवजे को विभाजित करने की प्रक्रिया में, न्यायालय को प्रत्येक दावेदार को उस हिस्से के बराबर का मूल्य देना होता है जो उसने अनिवार्य अधिग्रहण के कारण खो दिया है। इस प्रकार कहने में, प्रस्ताव सरल लग सकता है, लेकिन इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में मुआवजे को विभाजित करने में कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कठिनाई का अनुभव विभिन्न प्रकार के हितों, अधिकारों और भूमि पर दावों की प्रकृति के कारण होता है, जिन्हें धन के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाना है। अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दिया गया मुआवजा उन सभी हितों का मूल्य है जो समाप्त हो जाते हैं और मुआवजे को हितबद्ध व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और न्यायालय को मुआवजे को विभाजित करना चाहिए ताकि सभी हितों का कुल मूल्य दिए गए मुआवजे की राशि के बराबर हो। लेकिन प्रतिस्पर्धी हितों के मूल्यांकन में, जो अपनी प्रकृति के कारण अनिश्चित कारकों और अनिश्चित आंकड़ों पर निर्भर है, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निर्विवाद रूप से, मुआवजे को विभाजित करने की प्रक्रिया में न्यायालय काल्पनिक विचारों के आधार पर कार्य नहीं कर सकता, लेकिन खोए हुए संबंधित हितों के मूल्य का सटीक निर्धारण करने के लिए यथासंभव काम कर सकता है। न्यायालय को, प्रत्येक वाद में, परिस्थितियों और मूल्य के सटीक निर्धारण की

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संभावना को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सामग्री के आधार पर, मूल्यांकन की उस विधि को अपनाना चाहिए जो हकदार व्यक्तियों के बीच मुआवजे को समान रूप से वितरित करती है। [देखिए: दोसीबाई नानाभाँय जीजीभाँय बनाम पी.एम. भरुचा, (1956) 60 बॉम एलआर 1208]

28. इस प्रकार, एकमात्र सामान्य सिद्धांत यह कहा जा सकता है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 ज के उपखंड (4) के तहत विभाजन पुनर्मूल्यांकन नहीं है, बल्कि संबंधित हितों की प्रकृति और मात्रा के अनुसार अधिग्रहित भूमि में हितबद्ध कई व्यक्तियों के बीच पहले से ही निर्धारित मूल्य का वितरण है। उन हितों के निर्धारण में, उनके सापेक्षिक महत्व का निर्धारण और जिस तरीके से उन्होंने निर्धारित कुल मूल्य में योगदान दिया है, वे प्रत्येक वाद की परिस्थितियों और पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में तय किए जाने वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक वाद में विभाजन के लिए वास्तविक नियम तैयार किया जाना चाहिए ताकि भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के बीच कुल मूल्य या मुआवजे का उचित और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

29. ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, विधायिका ने मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय को ही ऐसा कार्य सौंपना उचित नहीं समझा।

30. हम प्रत्यर्थी सं. 4, 6 और 16 ओर से दिए गए इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि पक्षों के बीच विवाद विभाजन का नहीं है, बल्कि यह दीवानी अदालत द्वारा सिविल वाद सं. 63 वर्ष 1970 में पारित आदेश को प्रभावी बनाने के संबंध में है जिसका निर्णय 31.05.1976 को किया गया था। संभवतः यह तर्क दिया जाना चाहिए कि अधिग्रहीत भूमि में हिस्सों का निर्धारण ऊपर निर्दिष्ट दीवानी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के आधार पर किया जाना चाहिए। इस

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्रकार, यदि निजी प्रतिवादीगण सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलंब लेना चाहते हैं, तो वे मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष ऐसा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के पास राशि के विभाजन के संबंध में कोई शक्ति या अधिकारिता नहीं है।

31. हम यह समझ नहीं आता कि किस आधार पर उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में यह कहा कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की जांच करने और राशि के विभाजन के बारे में विवाद का निर्णय लेने में सक्षम है।

32. **शारदा देवी बनाम बिहार राज्य**, 2003 एम. एच. एल. जे. ऑनलाइन (एस.सी.) 23 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 942 के मामले में दिए गए निर्णय में, इस न्यायालय के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 और 31 के दायरे और क्षेत्र पर विचार करने का अवसर था। इन प्रावधानों का विश्लेषण और व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित धारित किया:

"23. अधिनियम की धारा 18 और धारा 30 में कलेक्टर द्वारा संदर्भित करने की शक्ति अभिकल्पित करने वाले दो प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। धारा 18 के तहत संदर्भ का विषय निम्नलिखित में से एक या अधिक के बारे में विवाद हो सकता है: (i) भूमि के माप के बारे में, (ii) मुआवजे की राशि या मात्रा के बारे में, (iii) उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें मुआवजा देय है, (iv) हितबद्ध व्यक्तियों के बीच मुआवजे के विभाजन के बारे में। धारा 30 के तहत विवाद का विषय यह हो सकता है: (i) मुआवजे की राशि या उसके किसी भाग का विभाजन, (ii) वे व्यक्ति जिन्हें

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मुआवजे की राशि या उसका कोई हिस्सा देय है। यद्यपि धारा 18 में प्रयुक्त शब्द 'मुआवजे की राशि' है जबकि धारा 30 में प्रयुक्त शब्द 'मुआवजे की राशि या उसका कोई हिस्सा' है, विधायी मसौदे में यह अंतर महत्वहीन है और मुआवजे के हिस्से के हक या बंटवारे के संबंध में विवाद अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत इस सिद्धांत पर भी शामिल किया जाएगा कि हिस्सा सम्पूर्ण का ही एक भाग है। इस प्रकार, पहली बार में, ऐसा लगता है कि धारा 30 आंशिक रूप से धारा 18 को अतिव्याप्त करती है; लेकिन जैसा कि इसके बाद जल्द ही देखा जाएगा, ऐसा नहीं है।

24. डॉ. जी.एच. ग्रान्ट बनाम बिहार राज्य (उपर्युक्त) इस न्यायालय का तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है जिसमें कलेक्टर द्वारा संदर्भित किए जाने की शक्ति के संदर्भ में अधिनियम की योजना न्यायालय के विचार के लिए सामने आई। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया :

(i) अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनके तहत कलेक्टर न्यायालय को संदर्भित कर सकता है, अर्थात् धारा 18 और धारा 30। दोनों धाराओं के तहत शक्तियां अलग-अलग हैं और आकस्मिकता की स्थिति में लागू की जा सकती हैं जिनमें अतिव्याप्ति नहीं हैं। पंचाट के उस भाग में दिखाया गया व्यक्ति जो मुआवजे के बंटवारे से संबंधित है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से या एक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित है या जिस पर

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

धारा 12 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया है, उसे, यदि वह पंचाट स्वीकार्य नहीं है, तो कलेक्टर को आवेदन करना चाहिए कि वह धारा 18 के तहत निर्धारित समय के भीतर मामले को अदालत में भेजे। लेकिन कोई व्यक्ति जो कलेक्टर के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है, यदि उसे दाखिल करने की नोटिस नहीं दी गई है, तो वह बंटवारे के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में विवाद उठा सकता है जिन्हें यह देय है और उस मुआवजे के अपने अधिकार के निर्धारण के लिए धारा 30 के तहत संदर्भ के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है, जो पंचाट से पहले मौजूद रहा, या जो पंचाट के बाद से उस पर हस्तांतरित हो गया हो। धारा 30 के तहत किसी संदर्भ के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ii) यह धारा 30 के तहत संदर्भ बनाने की शक्ति के प्रयोग के बारे में नहीं कहा गया है कि कलेक्टर ने अपने पंचाट द्वारा मुआवजे की राशि का बंटवारा नहीं किया है।

(iii) धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दिया गया पंचाट मुआवजे के अधिकार का स्रोत नहीं है। सपाट रूप से एक पंचाट केवल अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव होता है; हित बद्ध व्यक्ति इसे स्वीकार करना करने के लिए बाध्य नहीं है और सरकार धारा 48 के तहत अधिग्रहण को वापस भी लिया जा

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

सकता है। सरकार द्वारा धारा 16 के तहत भूमि का कब्जा ले लिए जाने पर ही भूमि के मालिक का अधिकार समाप्त होता है। इसलिए अपीलार्थी का यह तर्क कि मुआवजे का अधिकार पंचाट की तारीख से ही प्राप्त होता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(iv) पंचाट के तहत हकदार व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने के लिए धारा 31 के तहत सरकार के दायित्व का मतलब यह नहीं है कि केवल वे व्यक्ति जिन्हें पंचाट के तहत मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, वे धारा 30 के तहत विवाद उठा सकते हैं। धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा विभाजन की योजना केवल कलेक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच निर्णायक होती है, न कि हितबद्ध व्यक्तियों के बीच आपस में। पंचाट में हकदार घोषित व्यक्तियों को धारा 31 के तहत मुआवजे का भुगतान राज्य को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व का निर्वहन करता है, जिससे दावेदार को धारा 30 के तहत या एक अलग मुकदमे द्वारा संदर्भ में अपने अधिकार को के संबंध में विरोध करने का विकल्प होता है।

(v) बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए देखी गई भूमि पर अपीलकर्ता का अधिकार राज्य में निहित हो गया और इसलिए अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का अधिकार राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार और अपीलकर्ता के बीच इस बात को लेकर

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

विवाद पैदा हो गया कि "किस व्यक्ति को" मुआवजा देय था। राज्य को कलेक्टर के पंचाट की तारीख से पहले मौजूद शीर्षक के तहत भूमि के लिए देय मुआवजे का कोई अधिकार नहीं था और धारा 18 के अर्थ के भीतर हितबद्ध व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया जा सकता था लेकिन मुआवजे के धन पर उनके परस्पर विरोधी दावों के बारे में अपीलकर्ता और राज्य के बीच विवाद स्पष्ट रूप से ऐसा विवाद था जिसे अधिनियम की धारा 30 के तहत न्यायालय को भेजा जा सकता था। धारा 30 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस व्यक्ति द्वारा उठाए गए विवाद को न्यायालय के संदर्भ से बाहर करता है, जिस पर भूमि के मालिक का अधिकार पंचाट के बाद से हस्तांतरित हो गया है।

30. अधिनियम की योजना से पता चलता है कि धारा 18 के तहत संदर्भ का उपाय केवल 'हितबद्ध व्यक्ति' के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होता है या जिस पर धारा 12 (2) के तहत नोटिस चस्पा की गई हो, वह निर्धारित समय के भीतर न्यायालय को संदर्भित किए जाने के लिए धारा 18 (2) के तहत कलेक्टर को आवेदन करने के लिए बाध्य है। जिस शीर्षक के आधार पर धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा जाएगा, वह स्पष्ट रूप से पंचाट की तारीख के संदर्भ में एक पूर्ववर्ती शीर्षक होगा। धारा 29 भी ऐसी ही है, जो 'हितबद्ध व्यक्तियों' की बात करती है। अधिनियम की धारा 12 (1)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

द्वारा बताया गया पंचाट अंतिम रूप एक ओर कलेक्टर और दूसरी ओर 'हितबद्ध व्यक्तियों' के बीच होता है और (i) वास्तविक क्षेत्र, अर्थात् भूमि की माप (ii) भूमि का मूल्य, अर्थात् मुआवजे की मात्रा, और (iii) 'हितबद्ध व्यक्तियों' के बीच मुआवजे का विभाजन से संबंधित होता है। 'हितबद्ध व्यक्ति' इस तथ्य की परवाह किए बिना पंचाट से बाध्य होंगे कि वे क्रमशः कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हैं या नहीं। धारा 29 द्वारा बताए गए पंचाट की अंतिमता 'हितबद्ध व्यक्तियों' के बीच है और यह विभाजन की शुद्धता के मुद्दे तक सीमित होती है। धारा 30 अपने संचालन में केवल 'हितबद्ध व्यक्तियों' तक ही सीमित नहीं है। इसलिए, 'हितबद्ध व्यक्तियों' द्वारा इसका प्रयोग किए जाने का विकल्प उपलब्ध होगा यदि वे न तो कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित हुए हों और न ही उनका प्रतिनिधित्व किया गया हो, न ही अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत नोटिस दिया गया हो या जब वे पंचाट की घोषणा के बाद स्वत्व के आधार पर दावा करते हों। 'हितबद्ध व्यक्ति' की परिभाषा में 'मुआवजे में हित सृजन' की बात करती है। पंचाट के बाद अस्तित्व में आने वाला हित मुआवजे के दावे को जन्म देता है जिसे पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। ऐसा व्यक्ति धारा 30 का भी सहारा ले सकता है। किसी भी स्थिति में, वह विवाद जिसके लिए धारा 30 का उपयोग किया जा सकता है, केवल (i) मुआवजे की राशि या उसके किसी हिस्से के विभाजन के बारे में, या (ii) उन व्यक्तियों के बारे में सीमित रहेगा जिन्हें मुआवजे की राशि (पहले से निर्धारित) या उसका कोई हिस्सा देय है। पूर्ववर्ती

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अधिकार के आधार पर दावा करने वाला राज्य 'हितबद्ध व्यक्ति' नहीं होगा, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है और अपने अधिकार के पूर्ववर्ती होने के कारण, राज्य, ऐसे वाद में, अपने कथित पूर्ववर्ती अधिकार के निर्धारण के लिए धारा 18 या धारा 30 का सहारा लेने का हकदार नहीं होगा। पंचाट की घोषणा के बाद उपार्जित या हस्तांतरित स्वत्व अधिकार का निर्धारण कलेक्टर के विवेक के आधार पर, परिसीमा का ध्यान दिए बिना धारा 30 के तहत एक संदर्भ में किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, इस तरह के अधिकार पर कलेक्टर द्वारा किसी भी स्वतंत्र कानूनी कार्यवाही में अधिनिर्णय का विकल्प दिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण न्यायसंगत, ठोस और तार्किक है क्योंकि पंचाट के बाद पंचाट की तारीख से स्वत्व का तर्क नहीं दिया जा सकता और धारा 30 तक पहुंच की मनाही कर उपचार हीन नहीं छोड़ा जा सकता। इस दृष्टिकोण से देखने पर, धारा 18 और 30 में अतिव्याप्ति नहीं होगी एक दूसरे से स्वतंत्र क्षेत्र में कार्य करेंगे।

37. कलेक्टर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वास्तव में, वह राज्य की ओर से कार्यवाही करता है। कलेक्टर का पंचाट मुआवजे के अधिकार का स्रोत नहीं है; यह पूर्ववर्ती अधिकार है जिसे कलेक्टर द्वारा आपत्तियों, यदि कोई हो, का निर्धारण करते समय मिले निष्कर्षों से मान्यता मिलती है। कलेक्टर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मालिक को सरकार के प्रस्ताव के रूप में रखे जाने वाले

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

मुआवजे की राशि की मात्रा निर्धारित करता है। प्रस्ताविती प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या इनकार कर सकता है। यदि वह प्रस्ताव स्वीकार करता है और सरकार भूमि पर कब्जा कर लेती है, तो प्रस्ताविती का अधिकार समाप्त हो जाता है और सभी प्रभारों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से सरकार में निहित हो जाता है। धारा 11 के तहत पंचाट देने और अधिनियम की धारा 18 या 30 के तहत संदर्भ की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है। विवादों को निर्धारित करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार भी वैधानिक है और धारा 17 या 30 द्वारा बनाई गई सीमाओं द्वारा नियंत्रित होता है जिसके तहत न्यायालय को संदर्भ दिया गया है। शक्ति का प्रयोग उस हद तक किया जाना चाहिए जिस हद तक इसे अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है और पहले से मौजूद शर्तों की उपलब्धता पर जिसकी उपलब्धता पर ही शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

38. कलेक्टर द्वारा कलेक्टर और 'हितबद्ध व्यक्तियों' के बीच पंचाट अंतिम और निर्णायक होता है, चाहे वे दो मुद्दों पर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं (i) वास्तविक क्षेत्रफल के बारे में, अर्थात् अधिग्रहीत भूमि की माप, (ii) भूमि के मूल्य, अर्थात् मुआवजे की राशि, और (iii) 'हितबद्ध व्यक्तियों' के बीच फिर मुआवजे के बंटवारे का बारे में, पुनः कलेक्टर और से 'हितबद्ध व्यक्तियों' के बीच न कि 'हितबद्ध व्यक्तियों' के बीच आपस में। धारा 18 के तहत याचिता संदर्भ की स्थिति में, कलेक्टर का पंचाट;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

यदि सिविल कोर्ट द्वारा इन विषयों पर भिन्न पाया जाता है, तो उस सीमा तक हटा दिया जाएगा। अधिनियम की योजना इस मुद्दे पर कलेक्टर के पंचाट के साथ एक समान अंतिमता नहीं रखती कि किस व्यक्ति को मुआवजा देय है; कलेक्टर द्वारा पंचाट के बावजूद और संदर्भ मांगने में विफल रहने पर भी, इस तरह के मुद्दे को किसी भी सक्षम मंच द्वारा निर्णय लेने के लिए उपलब्ध छोड़ दिया गया है।

33. हमारा विचार है कि जब मुआवजे के लिए निर्धारित राशि के विभाजन से संबंधित विवाद को हल करने की बात आती है, तो ऐसा केवल मूल क्षेत्राधिकार वाला प्रधान दीवानी न्यायालय ही कर सकता है। प्रधान सिविल न्यायालय का अर्थ है जिला न्यायाधीश का न्यायालय।

34. हमारा अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार है: यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है। सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उपरोक्त प्रकृति के विवाद की स्थिति में, धारा 3 ज की उप-धारा (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी की राय देने की संक्षिप्त शक्ति उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। यह विवाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकृति का है जिसे कानून द्वारा मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित किए जाने का उपबंध किया गया है। इसलिए राशि या उसके

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

किसी भाग के विभाजन या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह राशि या उसका कोई हिस्सा देय है, के संबंध में विवाद का निर्णय उस न्यायालय को करना होगा।

35. ऊपर उल्लिखित परिस्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित 16.01.2020 दिनांकित आदेश को रद्द व अपास्त किया जाता है। रिट आवेदन सं. 7310 वर्ष 2020 स्वीकृत किया जाता है। मुआवजे की राशि के बंटवारे के संबंध में पक्षों के बीच विवाद को देखते हुए, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी अब विवाद को अधिनियम 1956 की धारा 3 ज के उपखंड (4) के अनुसार मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय को भेजेगा।

36. तदनुसार अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

37. कॉस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

.....

न्यायमूर्ति बी.आर.गवई

.....

न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला

नई दिल्ली;

07 जुलाई, 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”